

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 670/2531	นายสมควร อมรสง์เจริญ	โจทก์
	นายมี สมตน	จำเลย
	นายมี สมตน จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า เนื่องจากจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยื่นฎีกา
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 141 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์และห้าม
เข้าไปเกี่ยวข้อง

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 136,137)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 123)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิจารณาแล้วอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-คำนึง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>